

1501012-30.2021.8.26.0360

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Homicídio Qualificado

Magistrado: GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Comarca: Mococa

Foro: Foro de Mococa

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/08/2022

... e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 porções de cocaína, com peso total aproximado de 51,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, na mesma ocasião, o denunciado possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua propriedade rural, 11 munições calibre .38, marca CBC.

A denúncia foi ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mococa

Foro de Mococa

2ª Vara

Avenida Doutor Gabriel do Ó, 1203, Mococa - SP - cep 13732-620

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501012-30.2021.8.26.0360 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501012-30.2021.8.26.0360

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Homicídio Qualificado

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CARLOS EDUARDO MARTINS

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS

Vistos.

CARLOS EDUARDO MARTINS, qualificados nos autos, foi denunciado como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e art. 12, "caput", da Lei 10.826/03, todos em concurso material de crimes (fls. 346/349).

Consta da denúncia que no dia 10 de agosto de 2021, por volta das 13:20 horas, na Rua Paulo Zerbinati, nº 470, bairro Gildo Geraldo, nesta cidade e comarca, o denunciado, agindo em manifesto ânimo homicida, por motivo torpe e mediante dissimulação, desferiu goles e efetuou disparos de arma de fogo contra Rodrigo Donizeti Magalhães, provocando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de corpo de delito de fls. 205/206, apenas não se consumando o homicídio por

circunstâncias alheias a sua vontade.

Consta ainda que na mesma data, na Chácara União, situada na estrada Mococa - São José do Rio Pardo, zona rural, neste município e comarca de Mococa, o denunciado guardava e mantinha em depósito, para fins de tráfico, 02 porções de cocaína, com peso total aproximado de 51,3 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Consta também que, na mesma ocasião, o denunciado possuía, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior da sua propriedade rural, 11 munições calibre .38, marca CBC.

A denúncia foi recebida em 14 de setembro de 2021 (fls. 372).

Citado (fls. 422), o denunciado apresentou resposta à acusação às fls. 399/405.

Houve a confirmação do recebimento da denúncia (fls. 429/431).

Habilitação do assistente de acusação em audiência (fls. 580/581).

No curso da instrução foram ouvidas a vítima e as testemunhas e o réu foi interrogado.

Em memoriais, o Ministério Público requereu a pronúncia do denunciado (fls. 707/735).

Intimado, o assistente de acusação não apresentou memoriais.

Por fim, o réu apresentou memoriais às fls. 761/773 pleiteando a desclassificação para o crime do art. 129 do Código Penal uma vez que não possuía a intenção de matar a vítima. Quanto ao tráfico de drogas, argumentou a possibilidade de aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06. Requereu, por fim, a liberação do veículo apreendido.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na judicium acusationis o juiz apenas verifica a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, podendo reconhecer causa excludente da antijuridicidade ou da culpabilidade apenas se for estreme de dúvidas. Nesta fase do procedimento vigora o princípio in dubio pro societatis para que os crimes dolosos contra vida sejam apreciados pelo seu juízo natural, ou seja, o Tribunal do Júri.

I - As materialidades dos crimes restaram demonstradas pelo boletim de ocorrência (fls. 03/08), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), relatório de fls. 26/31, fotografias (fls. 36/43 e 208/212), ficha de atendimento ambulatorial (fls. 198), laudos periciais (fls. 205/206, 213/215, 239/242, 243/246, 247/250, 251/254, 256/265, 275/337, 353/355, 382/383 e 384/389), laudo da reprodução simulada dos fatos (fls. 463/536) e pelos depoimentos colhidos no curso das investigações e em juízo.

II - Há indícios de autoria.

III - As qualificadoras do recurso que dificultou a defesa do ofendido e do motivo torpe, descritas na denúncia, guarda pertinência com a prova produzida, fato que impõe sua submissão ao Tribunal do Júri.

Aliás, não se podendo excluir desde logo, já que não se revelam manifestamente infundadas, as qualificadoras articuladas na denúncia devem ser mantidas:

"As qualificadoras mencionadas na denúncia só devem ser excluídas da pronúncia quando manifestamente improcedentes e de todo descabidas. Ao Júri, em sua soberania, é que compete apreciá-las, com melhores dados, em face da amplitude da acusação e da defesa" (RT 668/275).

IV - No mais, destaco que não cabe, nesta fase, a desclassificação para o crime de lesão corporal.

V - Sem prejuízo, ressalto que a intenção do agente é matéria que demanda profunda análise do acervo probatório, matéria que deve ser levada ao conhecimento do Plenário do Júri, sendo o juízo competente para valorar essa tese defensiva.

Nessa vereda, mutatis mutandis:

"Recurso em Sentido Estrito Artigo 121, § 2º, inciso II, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal - Decisão que pronunciou o acusado por tentativa de homicídio

Absolvição Impossibilidade - Existência nos autos de prova da materialidade e, até o momento, de indícios de autoria delitiva Desclassificação do delito para lesões corporais Impossibilidade - Matéria a ser submetida à análise do E. Tribunal do

Júri Pronúncia mantida Recurso improvido." (TJSP; Recurso em Sentido Estrito 0020329-54.2012.8.26.0344; Relator (a): Borges Pereira; Órgão Julgador: 16ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Marília - 2ª. Vara Criminal; Data do Julgamento: 11/03/2014; Data de Registro: 11/03/2014).

No mesmo sentido verifico conter, no presente processo, indícios suficientes de autoria e prova da materialidade com relação aos crimes conexos imputados ao acusado.

Por fim, assinalo que este decisum está de acordo com a jurisprudência majoritária no concernente à decisão de pronúncia, senão vejamos:

"Na decisão de pronúncia, o juiz deve apresentar um juízo de admissibilidade acerca da acusação, comedido sem excessos, mas, dentro dos limites legais, corretamente fundamentado. Isto se refere não só à forma básica do tipo mas, também, às qualificadoras porventura detectadas que tornam o crime hediondo" (STJ- Resp. 441.221-0-PI-Rel. Min. FELIX FISCHER - 5ª Turma- J. 13.5.2003-Um.) (RSTJ-Julgados, jan. 2004, 173/84).

Posto isto, PRONUNCIO o acusado CARLOS EDUARDO MARTINS, qualificado nos autos, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incurso nas penas do art. 121, § 2º, I e IV, c.c. art. 14, II, ambos do Código Penal, art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e art. 12, "caput", da Lei 10.826/03.

Não há elementos a proferir entendimento que não seja a manutenção da prisão preventiva, nos termos outrora já decidido nestes, sendo a sua revogação um contrassenso. Destaco que ainda estão presentes os requisitos do art. 313 do Código de Processo Penal. RECOMENDE-SE o réu ao estabelecimento prisional em que se encontra.

REMETA-SE cópia desta sentença à vítima (CPP, art. 201, § 2º).

O pedido de restituição do veículo deverá ser feito em separado, considerando a necessidade de prévia manifestação do Ministério Público e a fim de não obstar o andamento destes autos.

Sem custas, nos termos do artigo 60, inciso I, da Lei Estadual 4.952/85.

Publique-se. Intimem-se. Dispensado o registro (Provimento CG nº 27/2016).

Mococa, 26 de agosto de 2022.

GUSTAVO DE CASTRO CAMPOS
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA